

1501007-88.2021.8.26.0204

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: Mauricio Ferreira Fontes

Comarca: General Salgado

Foro: Foro de General Salgado

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... 13/21), a indicar que se dedicava ao tráfico de drogas com habitualidade.

Chama atenção também o fato de que o réu relatou que era diarista, portanto, trabalhador eventual, com receita mensal rondando um salário-mínimo, tendo sido com ele apreendida a quantia de R\$ 490,00 em notas diversas, quantia que corresponde a cerca de metade da renda mensal do acusado. Por que o acusado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de General Salgado

Foro de General Salgado

Vara Única

Rua Azílio Antônio do Prado, 991, General Salgado-SP - cep 15300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501007-88.2021.8.26.0204 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501007-88.2021.8.26.0204

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Fato Atípico

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE CARLOS LEANDRO BEZERRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mauricio Ferreira Fontes

Vistos.

JOSÉ CARLOS LEANDRO BEZERRA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 porque, segundo a denúncia, em 03 de maio de 2021, por volta das 20h55min, na Rua Pedro Tofanelli nº 670, Residencial Milton Renda, neste município e Comarca de General Salgado/SP, trazia consigo, para entregar e fornecer a consumo de terceiros, uma porção de maconha com massa líquida de 03,07g (três gramas e sete centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida (fls. 68/69) e o réu regularmente citado (fls. 84), apresentando resposta à acusação (fls. 90/91).

No curso da instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação e três pela defesa, seguindo-se o interrogatório do réu.

O Ministério Público, em sede de alegações finais, postulou a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, postulou a absolvição por falta de provas ou, quando não, a desclassificação do delito para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas, com imposição de pena mínima.

É o relatório.

DECIDO.

O pedido é procedente.

A materialidade do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 03/05, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 6/7, pelo relatório técnico de fls. 13/44, pelo laudo pericial de fls. 57/59 e pela prova oral produzida na fase policial e no curso da instrução.

A autoria é também indubitosa e recai sobre a pessoa do acusado, como se extrai da ampla prova produzida.

Em seu interrogatório judicial, o réu reconheceu que portava a droga com ele apreendida no dia dos fatos, afirmando, porém, que se tratava de entorpecente destinado ao seu próprio consumo.

A alegação do réu de que se tratava de droga destinada a consumo próprio, porém, não convence.

Primeiramente, há que se sopesar o relato das testemunhas de acusação, policiais que atuam neste pequeno município, dando conta de inúmeras denúncias a indicar a narcotraficância por parte do réu.

O comércio espúrio também restou evidenciado pelo histórico de conversas mantidas pelo réu em seu aparelho telefônico (vide fls. 13/21), a indicar que se dedicava ao tráfico de drogas com habitualidade.

Chama atenção também o fato de que o réu relatou que era diarista, portanto, trabalhador eventual, com receita mensal rondando um salário-mínimo, tendo sido com ele apreendida a quantia de R\$ 490,00 em notas diversas, quantia que corresponde a cerca de metade da renda mensal do acusado. Por que o acusado estaria circulando na carteira com quantia representativa de seu orçamento mensal? É no mínimo estranho e inusual, ainda mais sopesado o fato de que não se tratava de dia de pagamento, valendo destacar que o acusado não soube dar explicação convincente ou comprovar a origem lícita do dinheiro.

Observo que as testemunhas de defesa em nada afastam a imputação lançada na denúncia. O fato do réu trabalhar esporadicamente ou ser usuário recreacional de drogas não leva a conclusão de que não seria traficante. São comuns os casos de traficantes que desempenham o comércio ilícito em paralelo com uma atividade lícita (desempenhada justamente para afastar suspeitas quanto ao comércio espúrio), bem como de usuários que se tornam traficantes.

Diante disso, forçoso concluir pela subsunção da conduta do réu ao tipo do art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/2006, de modo que passo a dosar a pena.

Atentando-se ao que dispõe o art. 42 da Lei 11.343/2006 e, subsidiariamente, o art. 59 do Código Penal, considerando que nenhum dado concreto justifica a exasperação da pena nesta primeira fase, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, fixado seu valor unitário no mínimo legal.

Na segunda fase, considerando que o réu é reincidente específico (vide fls. 77 - processo 0000076-34.2016.8.26.0561), elevo a pena em um terço, fixando-a definitivamente, à míngua de outras agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor já determinado.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, único compatível com a natureza hedionda do delito e com a reincidência específica (art. 33 do Código Penal).

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de condenar JOSÉ CARLOS LEANDRO BEZERRA, vulgo "Cofrão", qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, fixado seu valor unitário no mínimo legal.

À míngua de fundamento para a custódia cautelar, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Condeno-o, ainda, ao pagamento das custas processuais, "ex vi" do art. 804 do CPP.

Expeçam-se os ofícios e comunicações de praxe, encaminhando-se oportunamente ao arquivo.

P.I.C.

General Salgado, 23 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA